

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1931/2536

เดอะสแตนเลย์ เวิร์คส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระ บุญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวอักษรโรมันคำว่า"STANLEY" อ่านว่าสแตนเลย์ อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลางขอบด้านซ้ายและขวามีรอยหยักหักเหลี่ยมออกนอกกรอบ มีรูปลักษณะคล้ายใบมีดโกน พื้นเป็นสีทึบตัวอักษรโปร่ง เรียงติดเป็นคำเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นตัวอักษรโรมันคำว่า"STANDUP" อ่านว่า "สแตนอัป" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางขอบด้านซ้ายและขวา มีรอยหยักมน ครึ่งวงกลมอยู่ภายนอกกรอบมีรูปมีลักษณะคล้าย ไม้กวาด แป้ง พื้นโปร่งไม่มีสี ตัวอักษรเป็นสีทึบและแยกออกจากกัน เป็นสองส่วนสองคำ ตามปกติวิสัยของบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะผู้ที่ เป็นช่างก่อสร้างและช่างไม้ที่ใช้สินค้าเทพตลับสำหรับวัด ความยาวซึ่งมีโอกาสเห็นสินค้าชนิดนี้ในท้องตลาดและมีความชำนาญในการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวมากกว่าสาธารณชนโดยทั่วไป ย่อมต้องมีและควรใช้ความสังเกตเห็นข้อแตกต่างดังกล่าว ได้โดยไม่ยากนัก แม้ชื่อสินค้าประเภทนี้จะเป็นภาษาต่างประเทศปรากฏอยู่ก็ตาม เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนและไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการลงสาธารณชนให้หลงผิด หรือทำให้สับสนได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าจำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "STAND UP" อ่านว่า "แสดน อัฟ" อยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองกับสินค้าในจำพวก 8 ทั้งจำพวก ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอเลขที่ 156404 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษาหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง กับห้ามจำเลยทั้งสองให้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "STAND UP" อยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์กับสินค้าในจำพวก 8 ทั้งจำพวก

จำเลยทั้งสองให้การว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนไม่เหมือนและไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์และไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิด เพราะเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 มี 2 คำ แยกกันมิได้ติดกัน การเรียกขานหรืออ่านออกเสียง ความหมายหรือคำแปลและรูปแบบก็ต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "STAND UP" ภายใต้กรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองกับสินค้าที่พิพาทกันในคดีนี้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอเลขที่ 156404 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษาหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง คำขอยื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ปรากฏรูปแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นตัวอักษรโรมันคำว่า "STANLEY" อ่านว่า "เสตนลีย์" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางของด้านซ้ายและขวามีรอยหยักหักเหลี่ยมออกนอกกรอบ มีรูปลักษณะคล้ายใบมีดโกนพื้นเป็นสีทึบตัวอักษรโปร่งเรียงติดเป็นคำเดียวกัน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 เป็นตัวอักษรโรมันคำว่า "STANE UP" อ่านว่า "เสตน อัฟ" อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางขอบด้านซ้ายและขวามีรอยหยักมนครึ่งวงกลมอยู่ภายนอกกรอบ มีรูปลักษณะคล้ายไม้ขนาดแป้ง พื้นโปร่งไม่มีสี ตัวอักษร เป็นสีทึบและแยกออกจากกันเป็นสองส่วนสองคำ คือคำว่า "เสตน" กับคำว่า "อัฟ" อยู่แยกต่างหากจากกัน จึงเห็นได้ในเบื้องต้นตามปกติวิสัยของบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะผู้ที่ เป็นช่างก่อสร้าง และช่างไม้ที่ใช้สินค้าเทปดัดกลับสินค้าวัดความยาวซึ่งมีโอกาสเห็นสินค้าชนิดนี้ในท้องตลาดและมีความชำนาญในการเลือกซื้อสินค้าดังกล่าวมากกว่าสาธารณชนโดยทั่วไปย่อมต้องมีและควรใช้ความสังเกตเห็นข้อแตกต่างดังกล่าวได้โดยไม่ยากนัก แม้ชื่อสินค้าประเภทนี้จะ เป็นภาษาต่างประเทศปรากฏอยู่ก็ตาม ศาลฎีกาเห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ไม่เหมือนและไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการหลงสาธารณชนให้หลงผิด หรือทำให้สับสนได้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 คือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ส่วนประเด็นที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 หรือไม่นั้น เห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เพราะแม้จะวินิจฉัยให้ก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่วินิจฉัยให้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เรียงธรรม ลัดพลี-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ